

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5846/2531

อัยการ เชียงใหม่
นาย เอื้อม หรือ ดี สม บุตร

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 15

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสี่, 340 ตรี, 289, 80, 83 ให้ลงโทษตามมาตรา 340 วรรคสี่ และมาตรา 340 ตรี อันเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามมาตรา 90 โจทก์และจำเลยอุทธรณ์ ระหว่างพิจารณาชั้นอุทธรณ์จำเลยขอถอนอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์อนุญาต ศาลอุทธรณ์พิจารณาเฉพาะข้อหาที่โจทก์อุทธรณ์ว่า โทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289 ประกอบด้วยมาตรา 80 หนักกว่าโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสี่ และมาตรา 340 ตรีหรือไม่แล้วพิพากษาแก้เป็นว่าลงโทษตาม มาตรา 289 ประกอบด้วยมาตรา 80 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด จำเลยฎีกาว่าไม่ได้ กระทำผิดตามฟ้อง จึงเป็นฎีกาโต้เถียงในปัญหาข้อเท็จจริงที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวกัน มาแล้วในศาลอุทธรณ์เป็นการต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 83, 288, 289, 340, 340 ตี ธิปไตยนธ์ขงกลาง จำเลยให้การปฏิเสธศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 340 วรรคสี่, 340 ตี ธิ, 289, 80, 83 ให้ลงโทษตามมาตรา 340 วรรคสี่และมาตรา 340 ตี ธิ ซึ่งเป็นบทหนักจำคุก 25 ปี ธิปไตยนธ์ขงกลาง โจทก์และจำเลยอุทธรณ์ ต่อมาจำเลยขอถอนอุทธรณ์ ศาล อุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าลงโทษตามมาตรา 289 ประกอบมาตรา 80 จำคุกตลอด ชีวิตนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้จำเลยเคยยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลชั้น ต้นว่า จำเลยไม่ได้กระทำความผิดดังที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยและฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลย ได้กระทำความผิดตามฟ้อง แต่ระหว่างพิจารณาชั้นอุทธรณ์ จำเลยได้ขอถอนอุทธรณ์ และศาลอุทธรณ์ก็อนุญาตให้จำเลยถอนอุทธรณ์แล้ว ศาลอุทธรณ์คงพิจารณาเฉพาะ ข้อหาที่โจทก์อุทธรณ์ว่า โทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289 ประกอบด้วย มาตรา 80 หนักกว่าโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสี่ และมาตรา 340 ตี ธิหรือไม่ ซึ่งศาลอุทธรณ์ไม่จำต้องวินิจฉัยในปัญหาที่ว่าจำเลยได้กระทำความ ผิดตามฟ้องหรือไม่ เพราะจำเลยได้ถอนอุทธรณ์ไปเสียแล้ว ดังนั้น ปัญหาที่ว่าจำเลย ได้กระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ ย่อมยุติลงตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นแล้ว จำเลยฎีกาว่าไม่ได้กระทำความผิดตามฟ้อง จึงเป็นฎีกาโต้เถียงในปัญหาข้อเท็จจริงที่ไม่ได้ ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วในศาลอุทธรณ์ เป็นการต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ อาญา มาตรา 15 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษายกฎีกาจำเลย

(สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์-ถาวร ตันตราภรณ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ